

1503202-23.2020.8.26.0223

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2125510/2020 - 01º D.P. GUARUJA, 7403289 - 01º D.P. GUARUJA, 229/20/219 - 01º D.P.
GUARUJA, 2125510 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEAN HENRIQUE BARACAL SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503202-23.2020.8.26.0223 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503202-23.2020.8.26.0223

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2125510/2020 - 01º D.P. GUARUJA, 7403289 - 01º D.P. GUARUJA, 229/20/219 - 01º D.P.
GUARUJA, 2125510 - 01º D.P. GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEAN HENRIQUE BARACAL SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

Trata-se inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas praticado, em tese, por JEAN HENRIQUE BARAÇAL SILVA (falecido) e de homicídio pelo policial militar SÉRGIO ORDONEZ MARTINEZ JÚNIOR, ocorridos no dia 11 de maio de 2020, por volta das 15h00, na Rodovia SPA 248/055, Vila Áurea, nesta cidade e comarca

A morte de Jean está devidamente comprovada pela juntada da Certidão de Óbito (fls.

213).

Manifestou-se o Ministério Público pela extinção da punibilidade de JEAN HENRIQUE BARAÇAL SILVA, em decorrência do óbito do agente, bem como o arquivamento do presente inquérito policial, em relação à conduta praticada por SÉRGIO ORDONEZ MARTINEZ JÚNIOR (fls. 217/219).

É o relatório.

DECIDO.

Diante do teor da manifestação do Dr. Promotor de Justiça, determino o arquivamento do presente inquérito policial, julgando extinta punibilidade de JEAN HENRIQUE BARAÇAL SILVA, com fundamento no artigo 107, inciso I do Código Penal, o qual veio a óbito em razão dos ferimentos provocados pelos disparos do policial militar Sérgio Ordonez Martinez Júnior, que agiu no estrito cumprimento do dever legal.

Expeça-se a comunicação necessária ao IIRGD.

Sem prejuízo, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste a respeito do veículo apreendido.

P.I.C.

Guaruja, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA